

# 한국가스공사 상임감사위원

## 주의 요구

일련번호 제22-품위-01호

제목 공개간담회 발언내용 부적정

소관부서 &&&&본부

조치부서 ㉔㉔㉔㉔처

내용

### 1. 사건 개요

1급 AAA는 2022년 1월 1일부로 신설된 &&&&본부의 본부장으로 부임하여 공사 안전관리업무를 총괄하고 있다. &&&&본부는 강화된 안전관련 법령과 2022년 1월 27일부로 시행되는 중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하, 중대재해처벌법)을 효과적으로 대응하고 특히 건설공사의 현장안전 확보를 위해 기존 안전조직에 건설조직까지 포함하여 신설된 조직이다.

상기인은 본부장으로 부임 후 중대재해처벌법 및 안전이슈를 현장 직원들과 공유하기 위해 2022년 1월 4일부터 2월 25일 사이 ㉔㉔㉔㉔단 등 23개 사업장을 방문하여 현장점검 및 간담회를 수행하였다.

한편, @@@@ #####지부는 2022년 3월 31일자 공문<sup>1)</sup>을 통해 &&&&본부장이 현장 간담회를 진행하며 간담회 목적에 부합하지 않는 발언들을 통해 조직 내 갈등을 부추기고, BBBB이 복수BB임을 이용하여 분열을 조장하는 한편 BBBB

1) @@@@(%%)22-07호 “부당노동행위 및 윤리·인권경영규범 위반자 징계 요청”

지배개입을 통해 BB과괴를 시도하였으며, 직상위자인 EEE과 동료 GGG들에 대한 비하와 특정인을 대상으로 하는 욕설 등 경영간부로서 납득할 수 없는 행위를 하였다며 감사를 요청하였다. 또한, 2022년 4월 5월 사내인트라넷의 BB소식 전자게시판에 간담회 녹취편집본<sup>2)</sup>을 공개하며 &&&&본부장의 발언내용과 BBBB의 주장을 게시하였다. 녹취내용과 BBBB의 주장은 아래의 【표 1】과 같다.

【표 1. 녹취내용 및 BBBB 주장】

| 녹취록 내용                                                                                                                                                                                                                      | BBBB 주장                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 여러분들의 대표를 한다는 그 사람들이 가장 큰 걸림돌이에요</li> <li>▷ 그런 새끼가 우리를 대표하고, 우리를 위해서 되어 있다고 생각하는 자체가 우리 총 맞은 사람들 아니에요?</li> <li>▷ 일반직은 설비직 욕하고, 설비직은 일반직 등골 빼먹고, 이게 지금 무슨 짓을 하는 건지 몰라요.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ BBBB 비하 및 노노갈등 유발<br/>⇒ 지배개입을 통한 부당노동행위</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ EEE이 휘어잡고 안전을 조져야 되는 거예요.</li> <li>▷ GGG이나 EEE이 되면 지가 뭐를 해야 될지를 몰라</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ EEE 및 동료GGG 비하<br/>⇒ 인권침해, 품위유지의무 위반 등</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 자해 행위 하지 말라.</li> <li>▷ 인사부 담당자가 향응을 제공받고 인사이동을 시켜줬다나?”</li> <li>▷ 어느 미친 인사부 직원이 그래 먹었대요?”</li> <li>▷ 어느 놈이 썼는지는 느낌이 안 오겠어요? 그렇게 하는 놈들이 제정신이 똑바로 박힌 놈이야 이거야.”</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 청렴도 설문 조작 지시<br/>⇒ 윤리청렴의무, 임직원 행동강령 위반 등</li> </ul> |

※ 출처 : BB게시판 게시내용을 감사인이 발췌·편집함

BBBB의 주장에 대한 사전조사 결과 감사인 및 관련부서의 판단은 다음과 같다.

2) 게시번호 : 3897. 제목 : 사측은 늘 그런 적이 없다고 말한다

#### 가. 지배·개입을 통한 부당노동행위에 관한 사항

사용자가 BB에 대한 비판적 의견표명을 할 수 있는 언론자유를 넘어서 지배·개입으로서 부당노동행위에 해당하기 위해서는 불이익의 위협 또는 이익제공의 약속이 포함되어 있거나 다른 지배·개입의 정황과 연관되어 있어야 하는데 발언내용으로는 BBBB 지배·개입이라는 부당노동행위로 보기 어려울 것으로 판단된다.

#### 나. 인권침해에 관한 사항

본 건 녹취기록에서는 대상이 특정되어 있지 않고, 발언의 취지가 모욕에 있지 않은 점, 언행의 정도·내용 및 의도·상호관계 등을 고려해 볼 때 인격적 정체성을 허물어뜨릴 만한 모욕감과 수치심을 주는 데에까지 이르렀다고 보기 어렵다고 판단된다.

#### 다. 윤리청렴의무 위반, 임직원 행동강령 위반

본부장의 발언인 ‘우리공사 청렴도가 낮게 나올 이유가 없다. 우리 공사 정도면 100점을 줘도 무방하다’는 발언 취지와 개인의 의견 제시 수준이라는 점, 청렴도 조사 시기 및 조사대상자를 고려하였을 때 직접적인 청렴도 설문조작 지시로 보기에 어렵다고 판단된다.

#### 라. 품위유지의무 위반여부

녹취록의 내용상 부하직원과의 공식적인 간담회 자리에서 부적절한 단어사용과 오해를 살 수 있는 내용으로 가스공사 본부장의 지위에 걸맞지 않는 발언을 한 사실이 있으므로 이에 대해서는 해당 간담회 참석자 및 녹취전문 파악이 필요할 것으로 판단되어 특정감사를 통해 조사를 시행하였다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며(인사규정 제43조), 특히 공사 직원으로서의 품위유지의무는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하고 있다.

아울러, 피감사인은 현재 본부장의 직책을 맡고 있는 바, 타 임직원의 모범이 되어야 할 경영간부로서 공사 구분 없이 더욱 정제되고 품격 있는 언어를 사용해야 할 것이다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

피감사인은 &&&&본부장으로 사업소 직원들을 대상으로 안전간담회를 주관하여 진행하였다. 안전간담회는 직원의 질문에 본부장이 답변하는 방식으로 진행되었으며 안전이슈뿐만 아니라 회사의 현안사안에 대한 내용도 포함하여 자유로운 분위기에서 이루어진 것으로 보인다.<sup>3)</sup>

그러나, 감사인이 해당 간담회의 전체 녹취파일을 입수하여 청취한 결과<sup>4)</sup> 피감사인은 직원의 질문에 대한 답변 도중 가스공사 본부장의 신분에 어울리지 않는 거친 단어와 표현을 사용한 바 있다. 두 시간이 넘는 간담회 도중 일부 발언에서 해당 표현이 사용되긴 했지만 부하직원들이 참여한 공개적인 간담회에서 정제되지 않은 표현 등을 사용한 것은 타 임직원의 모범이 되고 조직의 융합과 발전을 이끌어야 할 경영간부로서의 자세가 아니다. 향후 유사사례의 재발을 막

---

3) FF지역본부 간담회 참석자 4명 면담결과(간담회 참석 및 질문자 대상 임의 선정)

4) '##.##.##. ##:## ~ ##:## 경, FF지역본부에서 녹취되었으며, 총 2시간 34분의 발언기록  
(출처 : 가스공사BBBB 제공)

고 다른 임직원의 경각심을 고취하기 위해 피감사인에게 엄중한 주의를 촉구함이 타당하다 판단된다.

## 피감사인 의견 및 검토결과

AAA는 간담회에서의 본인의 발언에 대해 비록 특별한 의도를 가지진 않았지만 거친 단어와 표현을 사용한 것을 유감스럽게 생각하고 있으며 추후 이러한 일이 발생하지 않도록 노력하겠다고 의견 진술하였다. 그러나 전체 발언내용이 반영되지 못하고 일부 발췌된 문장으로 본인의 의도가 폄훼된 것에는 안타까움을 표시하였다.

한편, FF지역본부 간담회 참석자와의 면담결과, 간담회는 자유로운 분위기에서 진행되었고 피감사인의 답변 및 간담회 전반에 대해 긍정적 의견을 표명하였다. 자리에 맞지 않는 다소 거친 단어와 표현이 사용되었다는 의견이 제시되었지만 누군가를 특정하여 비방 또는 비하하는 것으로는 들리지 않았다는 의견도 있었다.

## 조치할 사항

■■■■■■■■처장은

공식적인 안전간담회에서 경영간부로서의 신분에 어울리지 않게 부적절한 표현과 단어를 사용한 AAA에 대해 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자] &&&&본부 본부장 AAA